

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2811/2533

นายเหรียญ สันติวงษ์ กับพวก

โจทก์

นายหมุด เกตุแก้ว

จำเลย

นายหมุด เกตุแก้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาไว้ เพื่อกู้มครองประโยชน์ของ
จำเลย โปรดมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยกับบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกไปให้
พ้นจากที่ดินพิพาทในเขตโฉนดเลขที่ 2253 ตำบลสามบัณฑิตอำเภออุทัย(อุไทย
ใหญ่) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า)ของโจทก์

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ (อันดับ 160)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า
จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเกินกำหนด 10 วันส่งศาลฎีกาพิจารณา (อันดับ
163,162)

คำสั่ง

ศาลฎีกาสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้วไม่จำเป็นต้องสั่ง
คำร้องนี้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

ศาลฎีกาสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้วไม่จำเป็นต้องสั่ง
คำร้องนี้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-บุญสิน ตูลากัน)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ